

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1185/2537

นายสงกรานต์ ตั้งวงษ์เลิศ

โจทก์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์มิได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร หรืออุทธรณ์ของโจทก์ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอันควรที่ศาลฎีกาจะรับไว้พิจารณา จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ขัดแย้ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในอัตราเงินเดือนและตำแหน่งหน้าที่ไม่น้อยกว่าเดิม โดยนับอายุงานต่อเนื่องและให้จำเลยจ่ายค่าจ้างระหว่างที่เลิกจ้างโจทก์จนกว่าจะรับโจทก์กลับเข้าทำงานพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเครื่องต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกาว่า อุทธรณ์ของโจทก์ควรที่จะได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์มิได้โต้แย้งหรือคัดค้านคำสั่งศาลแรงงานกลางที่ไม่รับอุทธรณ์ว่าไม่ถูกต้องอย่างใดหรืออุทธรณ์ของโจทก์ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอันควรที่ศาลฎีกาจะรับไว้พิจารณาจึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ชัดแจ้ง ให้ยกคำร้อง"

(สมภาพ โชติกวนิชย์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>